

株式会社Xer 要件定義

委託者 株式会社Xer（以下「甲」という。）と 受託者 株式会社Four you（以下「乙」という。）とは、甲から乙に対する業務の委託について、以下のとおり合意したので本契約を締結する。両当事者が、署名押印に代わる電磁的処理を施し相手方に交付することにより本契約は成立する。

第1条(目的)

1 甲は、乙に対し、以下に定める「日立に関する要件定義に関するテックリード」の業務、その他これに付随する業務（以下併せて「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。

記

- (1) プロジェクトの全体像の把握と進行確認および助言
- (2) 顧客要件を元にした実装方針の助言
- (3) 要件定義で作成する仕様書などの資料レビューと指摘作業
- (4) 発注元の顧客を含めない、開発メンバー内での打ち合わせ

2 本業務の契約・履行期間は、下記のとおりとする。

記

契約・履行期間 2025 年 7月 1日 ~ 2025 年 7月 31日

3 作業者氏名：神林 貴之

4 本業務は準委任契約であり、乙は業務の完成について責任を負わず、善良な管理者の注意をもって業務を遂行することをもって債務の履行となることを甲乙確認する。

5 本業務の成果について、甲が期待する結果が得られなかった場合でも、乙が善管注意義務を果たしている限り、委託料の減額、返還、損害賠償等の責任を負わないものとする。

6 本業務は、あくまで甲が日立との請負開発を検討するための情報収集および技術的可否の判断材料を提供することを目的とし、実際の開発業務や顧客対応業務への従事を含まない。

第2条(善管注意義務等)

1 乙は、本業務を、本契約の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって遂行する。

2 乙は、本業務を遂行するに当たって、関連する法令を遵守する。

第3条(第三者への再委託)

1 甲は、乙から本業務の遂行上必要となる資料等（以下「資料等」という。）の提供の要請があった場合、文書、電子データ等の甲乙が合意した形式により、乙に対し、可能な範囲で資料等を提供する。

2 乙は、甲から提供された資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外の目的に使用しない。

3 乙は、甲から提供された資料等が本業務の遂行上不要となったとき又は本契約が終了したときは、遅滞なく甲の指示した方法により、資料等を破棄、消去又は甲に返還しなければならない。

第4条（秘密保持）

本契約における秘密保持については、本契約と一体をなす秘密保持契約によるものとする。

第5条(報告義務)

乙は、甲の求めに応じ、甲に対し、本業務に関する報告を行うものとする。

第6条(委託料の支払)

1 甲は、乙に対し、本業務の対価（以下「契約金額」という。）として、下記業務委託料を支払う。

合計報酬額：525,000円

- (1) 基本報酬：525,000円（消費税別途）
- (2) 算定基礎：時給15,000円 × 42時間
- (3) 基本稼働時間：42時間

- ・千円未満で四捨五入し千円単位で支払うものとする
- ・消費税は別途支払うものとする

2 乙の実稼働時間が16時間を超過した場合の取り扱いは、以下のとおりとする：

(1) 超過時間分の報酬は、時給15,000円で計算する

(2) 甲は、以下のいずれかの方法により超過分を精算する：

ア. 本契約に基づく追加請求として、超過分の報酬を支払う

イ. 甲乙間で別途締結する開発契約がある場合、当該開発契約における乙の稼働時間から超過時間分を控除し、その分の報酬を本契約の超過分に充当する

(3) いずれの方法を選択するかは、超過が発生した時点で甲が決定し、乙に通知する

3 本業務を遂行するために乙が要する諸経費（交通費、通信費等をいうが、これらに限られない。）は、全て前項に定める契約金額に含まれるものとし、甲は本業務に関して、前項に定める契約金額以外の費用等を一切負担しない。ただし、甲の依頼によりインタビュー費・レポート購入費、遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議のうえ取り決める。

4 甲は毎月末日限り、乙が指定する銀行預金口座に、前項の委託料を振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

第7条（稼働時間の記録と承認）

1 乙は、本業務に係る稼働時間を以下のとおり記録し、甲に報告する：

(1) 業務実施日ごとの開始時刻と終了時刻

(2) 業務内容の概要

2 乙は、業務完了後5営業日以内に、稼働時間報告書を甲に提出する。

3 甲は、稼働時間報告書の受領後5営業日以内に、承認または異議を乙に通知する。期限内に甲から通知がない場合は、報告書の内容を承認したものとみなす。

4 契約時の基本稼働時間よりも超える稼働が見込まれる場合、乙は事前に甲に通知し、対応方針について協議するものとする。ただし、業務の性質上やむを得ない場合は、事後報告も可とする。

第8条(支払方法)

1 乙は、契約期間中毎月、甲に対し前条に定める契約金額及び振込先を記載した請求書を発行する。

2 甲は、第1項に定める契約金額を、乙の発行する請求書に基づき、翌々月5日までに乙の下記銀行口座への振込により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

記

銀行名 三菱 UFJ 銀行
支店名 登戸支店
口座種別 普通
口座番号 0778009
口座名義 カバヤシ タカキ

3 甲が支払期限までに委託料を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期限の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

4 甲が支払期限から30日を経過しても委託料を支払わない場合、乙は本業務の遂行を停止することができる。この場合、業務停止により生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。

第9条(不可抗力)

乙は、地震、台風、水害その他の自然災害、戦争、内乱、騒乱、火災、ストライキ、交通通信機関の事故その他乙の責めに帰し得ない事由により発生する履行遅滞、履行不能、不完全履行については、その責任を負わない。

第10条(資料の提供・管理等)

1 甲は、本業務の実施に必要と認める範囲内で資料・物品等(以下「資料等」という)を乙に無償で供与又は貸与する場合がある。

2 乙は、前項に基づいて甲から供与又は貸与された資料等を善良な管理者注意義務をもって管理・利用するものとし、また、本業務の目的以外に利用してはならない。

3 乙は、本業務終了後、又は、甲の要求があった場合には、遅滞なく、貸与された資料等を甲に返還しなければならないものとする。

第11条（有効期間）

1 本契約は、本契約締結の日から1年間有効とする。

第12条（契約の解除）

1 甲は、1か月前の書面、又は電磁的記録による通知により、いつでも本契約を解除することができる。

2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙に対し、相当な期間を定めてその解消を催告し、その期間内に解消されないときは、本契約の解除をすることができる。

（1）本契約の定めに従ったとき。

（2）自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分があったこと。

（3）強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。)又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

（4）破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は外国倒産処理手続の承認の申立てがあったとき。

（5）その行う事業に係る許認可等について監督官庁から取消し、停止等の処分を受けたとき。

（6）前各号に準じる事由が発生したとき。

第13条（再委託）

1 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、本業務の遂行上やむを得ないと認められる場合において、事前に甲の書面による承諾を得たときはこの限りではない。なお、この場合において、甲は、合理的な理由なくその承諾を拒んではならない。

2 乙は、前項ただし書により、乙が本業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合でも、本契約上の義務を免れ得ないものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときであっても、その損害の一切を賠償しなければならない。

第14条（協働と役割分担）

1 甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、本業務の遂行の進捗状況の報告、問題点の協議・解決、その他委託業務の遂行のために必要な事項を協議するため、定期的に協議会（以下「定期協議会」という。）を開催することがある。なお、定期協議会の開催の頻度については、両当事者が別途協議のうえ定める。

2 前項の定期協議会のほか甲及び乙は必要に応じ両者の協議会を行うことを相手方に要求できる。

第15条（著作権）

1 本業務の履行に伴う乙の本成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む）その他一切の権利は甲に帰属する。ただし、乙は、乙が本業務の履行開始前から有していた著作権及び本業務の履行によって獲得した一般的な知識、経験及び技能等を利用して、甲以外の顧客に業務を提供することができる。

2 乙は、本成果物が、第三者の著作権等のいかなる権利も侵害するものではないことを保証する。

3 乙は、本成果物について著作者人格権を行使しないものとする。

第16条（知的財産権）

1 本業務遂行の過程で得られた発明、考案、意匠又はノウハウ（以下併せて「発明等」という。）にかかる知的財産権（当該知的財産権を受ける権利を含む。以下、これらの権利を合わせて「特許権等」という。）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属し、甲及び乙が共同で行った発明等から生じた場合は、甲に帰属する。

2 乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲が、本成果物を使用するのに必要な限度で、甲に対し、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。

第17条（記録の保存）

1 甲及び乙は、本業務に関する以下の記録を契約終了後3年間保存するものとする：

（1）メール、チャット等の通信記録

（2）会議録、打ち合わせメモ

（3）業務指示書、報告書等の文書

2 紛争が生じた場合、両当事者は前項の記録を証拠として使用することができる。

第18条（名誉・信用の保護）

- 1 甲及び乙は名誉、信用、評判を毀損する行為を行ってはならない。これには以下の行為を含むが、これらに限定されない：
 - (1) 甲及び乙の業務遂行能力について、事実と反する情報を第三者に伝達すること
 - (2) SNS、インターネット上で乙に関する誹謗中傷を行うこと
 - (3) 甲及び乙の取引先、顧客に対して乙の信用を毀損する情報を伝達すること
- 2 甲及び乙が前項に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として適切な金額を支払うものとする。なお、実際の損害額が違約金を超える場合は、その超過分についても賠償責任を負う。
- 3 甲及び乙は、本契約終了後も3年間、前各項の義務を負うものとする。

第19条（直接契約の禁止）

乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間にわたり、甲の事前の書面による承諾なく、本契約に関連して乙が関与した甲の取引先（その関係会社を含む）と、本契約における業務内容と同一又は類似する業務委託契約その他の契約を直接又は間接に締結してはならない。

第20条（損害賠償）

甲又は乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、当該損害（直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的又は付随的損害の全てを含む。）の賠償を請求することができる。

第21条（反社会勢力の排除）

- 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
 - (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。
 - (2) 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。
 - (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと。
 - (4) 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約及び個別契約に関して次の行為をしないこと。
 - ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 - イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約及び個別契約を解除することができる。
 - (1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
 - (2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
 - (3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合

3 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、これにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。

4 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第22条（準拠法）

本契約は、その成立、有効性、解釈及び履行について、全て日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第23条（協議事項）

本契約の解釈に疑義が生じ、あるいは定めのない事由が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを解決する。

第24条（合意管轄）

本契約に関する一切の紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条（協議）

甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとする。

第26条（残存条項）

本契約終了後も、第4条、第15条、第16条、第19条、第20条及び第24条の定めは、有効に存続するものとする。

本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、甲乙双方が電磁的な方法により同意の上、各自電磁的記録を保管する。

2025 年 7月 24日

甲

(住所) 奈良県生駒市辻町 2 2 0－1

(名称) 株式会社Xer

(代表者) 高橋亮太郎

乙

(住所) 埼玉県蕨市中央 3－1 0－3

(名称) 株式会社 Four you

(代表者) 神林 貴之

DRAFT